

ACORDO INDIVIDUAL DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas:

EMPREGADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 76.175.884/0001-87, com sede à Av. Visconde de Taunay, 900, CEP 84051-900, Ponta Grossa - PR, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Prof.^a Joana D'Arc Panzarini Egg, nomeada pelo Decreto Municipal nº 24.416 de 01.01.2025.

EMPREGADO (A) : _____, portador(a) da matrícula nº _____, CTPS nº _____, Série: _____, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação.

Celebram entre si o presente Acordo Individual de Trabalho, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

Cláusula Primeira: Implantação da compensação de jornada Em conformidade aos artigos 59 e 468 da CLT, e o disposto na Lei 13.467/2017, fica instituído a compensação de jornada para o empregado mediante este Acordo, com contrato de trabalho em vigor, segundo os critérios e regras a seguir descritos.

Parágrafo Primeiro: A compensação de jornada terá por finalidade compensar as horas trabalhadas excedentes à jornada de trabalho regularmente cumprida, praticadas em regime de horas extras, observadas os critérios constantes neste Acordo indivi - dual de Trabalho.

Parágrafo segundo: Para efeito do presente Acordo, a jornada normal de trabalho do empregado, bem como o intervalo para refeição e descanso, são aqueles estipulados no contrato individual de trabalho, no Acordo Coletivo de Trabalho, na C.L.T., na Lei 12.269/15 e 11.738/2008.

Parágrafo Terceiro: Em razão da adoção do presente modelo de compensação de jornada de trabalho, mediante o emprego de compensação de jornada, é vedada a adoção cumulativa de qualquer outro regime de compensação de jornada, sob pena de invalidação de ambos.

Cláusula Segunda - Abrangência: O Acordo individual só abrange o empregado que está optando por esta forma de compensação.

Cláusula Terceira - Contagem e compensação das horas: Para fins de contagem das horas de trabalho, todas as horas que excedam o limite da jornada regular de trabalho serão registra- das nos controles de horários respectivos e lançadas com a finalidade de compensação.

Parágrafo Primeiro: As horas a serem creditadas ou compensadas, deverão ser autorizadas desde que devidamente justificadas, pela chefia imediata.

Parágrafo segundo: As horas executadas em sobre jornada para fim de geração de crédito a compensar, não podem exceder o número de 02 (duas) horas diárias, salvo nas hipóteses previstas no art. 61 da CLT.

Parágrafo Terceiro: Para ter direito ao pedido de compensação, o empregado deve possuir saldo positivo de horas em sobre jornada. Não será permitido que o empregado falte ao trabalho para depois compensar as horas faltantes.

Parágrafo Quarto: Para a compensação das horas registradas na sobre jornada, o empregado deverá solicitar a data para a mesma à chefia imediata, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, para garantir o atendimento no setor/unidade - des escolares onde o empregado desempenha suas atividades.

Parágrafo Quinto: Caso não haja a solicitação da compensação pelo Empregado ou não seja do interesse da Administração que seja na data pedida, caberá ao Empregador definir a data da mesma.

Parágrafo Sexto: As horas executadas em sobre jornada de segunda a sábado como horas extras 50% (cinquenta por cento), serão compensadas na proporção de 01 (uma) hora excedente para 01 (uma) hora compensada; as de 75% (setenta e cinco por cento) será compensada de 01 (uma) hora excedente para 1,5 (uma e meia) hora compensada, e as trabalhadas aos domingos e feriados como horas extras 100% (cem por cento), serão compensadas na proporção de 01 (uma) hora excedente para 02 (duas) horas compensadas.

Parágrafo Sétimo: O prazo para compensação das horas em sobre jornada é de no máximo 06 (seis) meses após sua realização.



Parágrafo Oitavo: as horas em sobre jornada deste acordo não poderão ultrapassar o teto, considerando a jornada ordinária, conforme a seguir:

40 (quarenta) horas excedentes mensais para empregado com jornada de trabalho ordinária de 08 (oito) horas diárias;

30 (trinta) horas para empregados com jornada de trabalho ordinária de 06 (seis) horas diárias;

20 (vinte) horas para empregados com jornada de trabalho ordinária de 04 (quatro) horas diárias.

Parágrafo Nono: As jornadas extraordinárias acima do teto estabelecido anteriormente só serão admitidas em caso de catástrofe-, onde a necessidade é imperiosa, declarada mediante prévio decreto municipal e em atividades específicas da SME.

Parágrafo Décimo: É permitida a compensação de horas de crédito agregada a período de férias, desde que as fruções das férias estejam dentro do período dos 06 (seis) meses da vigência deste acordo.

Parágrafo Décimo Primeiro: O empregador realizará controle individualizado sobre a jornada, que conterà demonstrativo claro e do preciso das horas trabalhadas em excesso ao limite ordinário de sua jornada de trabalho e das horas a compensar.

Parágrafo Décimo Segundo: Ao final de cada mês a chefia imediata disponibilizará a cada empregado extrato das horas de crédito respectivo mês e a indicação precisa do saldo até aquela data (resultado das horas creditadas após subtração das horas compensadas).

Cláusula Quarta - afastamentos, ausências e atrasos

Ocorrendo a necessidade de saídas antecipadas ou entradas tardias, o evento deverá ser previamente submetido pelo empregado à aprovação da chefia imediata para que sejam levadas a compensar da jornada extraordinária.

Parágrafo Primeiro: No caso de afastamento do emprego, em razão do gozo de benefício previdenciário (licença para tratamento no de saúde e licença maternidade) o saldo da sobre jornada existente no momento do afastamento será congelado até o retorno laboral do empregado.

Parágrafo segundo: No caso de afastamento do trabalhador, em razão de inquérito judicial, o saldo de sobre jornada será congelado até o retorno laboral do empregado, será analisado quando ocorrem tais fatos, de acordo com a complexidade de cada caso.

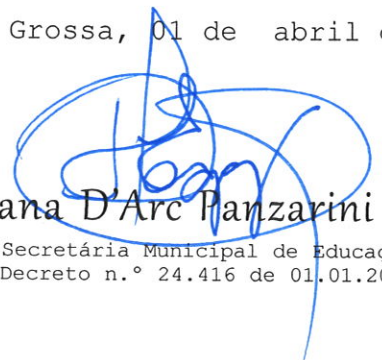
Parágrafo Terceiro: O empregado afastado do emprego por Aposentadoria por Invalidez fará jus ao recebimento do saldo do crédito da sobre jornada, no prazo de até 60 (sessenta) dias da data em que o Empregador tenha recebido a comunicação da concessão do benefício previdenciário. O pagamento ocorrerá considerando o salário em vigor no mês de pagamento.

Cláusula Quinta - desligamento por rescisão contratual: Na ocorrência de rescisão contratual, o saldo credor da sobre jornada do empregado será pago no prazo legalmente estabelecido para quitação das verbas rescisórias.

Cláusula Sexta - divergências As cláusulas aqui estipuladas prevalecerão sobre aquelas constantes do Acordo Coletivo de Trabalho vigente, quando conflitantes. Em caso de omissão no texto ou de divergência sobre o regramento disposto neste instrumento, as partes se comprometem a negociar, com a finalidade de alcançar uma solução.

Cláusula Sétima - vigência: O presente Acordo será válido a partir da data de sua assinatura e enquanto estiver vigente o contrato de trabalho ou até que o empregado ou o empregador manifestem interesse no cancelamento do acordo.

Ponta Grossa, 01 de abril de 2026.



Joana D'Arc Panzarini Egg

Secretária Municipal de Educação
Decreto n.º 24.416 de 01.01.2025